

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3870/2541

นาย เจะโสะหรือเจ๊ะโสะ อนันตบริพงศ์

โจทก์

นาย เหล้าะ สายสะอิด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438, มาตรา 456, มาตรา 1375, มาตรา 1476, มาตรา 1599

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 142, มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 249

โจทก์ตกลงแบ่งขายที่ดินของโจทก์ตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 53 จำนวน 7 ไร่ ซึ่งเป็นที่พิพาทในคดีนี้ให้แก่ ส.แต่ยังไม่ทันได้รับมอบการครอบครองที่พิพาทจากโจทก์ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าว ส. ถึงแก่กรรมเสียก่อน แม้สิทธิตามสัญญาซื้อขายที่พิพาทจะเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทหรือผู้จัดการ มรดกของ ส. ก็ตาม แต่ก็จะต้องว่ากล่าวเป็นกรณีต่างหากอีกกรณีหนึ่ง ส่วนสิทธิครอบครองที่พิพาทย่อมยังคงเป็น ของโจทก์อยู่ โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยกับบริวารให้รื้อถอนเสาพร้อมสาย รั้วลดหนามที่กั้นออกไปจากที่พิพาทซึ่งโจทก์อ้างว่าตนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง จำเลยให้การต่อสู้และฟ้องแย้งว่าเดิมที่พิพาทเป็นของโจทก์ โจทก์ขายให้ ส.ต่อมาก่อน ส.ถึงแก่กรรมได้ยกที่พิพาทให้แก่จำเลยครอบครองและทำประโยชน์เรื่อยมาตามคำให้การของจำเลยมิได้อ้างว่าจำเลย แยกการครอบครองที่พิพาทจากโจทก์จำเลยจึงไม่อาจอ้างสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ได้ เพราะการแยกการครอบครองจะมีขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่น เท่านั้น การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นเรื่องการแยกการครอบครองเป็นประเด็นข้อพิพาทด้วย จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาย่อมไม่รับวินิจฉัยประเด็นข้อนี้ตามที่จำเลยฎีกา โจทก์เป็นสามี ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์อ้างว่าจำเลยบุกรุกทำละเมิดต่อโจทก์ และฟ้องเรียก

ค่าเสียหาย ที่จำเลยก่อให้เกิดความเสียหายในที่ดินโจทก์เมื่อไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณีใด ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1476 วรรคหนึ่ง ระบุไว้ในอนุมาตรา 1 ถึงอนุมาตรา 8 และในวรรคสองได้ระบุว่าการจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่ บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามมีหรือภริยาจัดการได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากอีก ฝ่าย ฉะนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากภริยา จำเลยบุกรุกที่ดินโจทก์โดยการนำรถแทรกเตอร์ไถแล้วปรับสภาพดินกับยังไม่ได้ล้อม รั้วรอบที่พิพาท อันถือได้ว่าเป็นการรบกวนการครอบครองในอันที่โจทก์จะเข้าไปทำ ประโยชน์ ในที่พิพาท และทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายสาละยมใช้ ดุลพินิจกำหนด ค่าเสียหายให้เองได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 53 เนื้อที่ดิน 17 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เมื่อ ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2537 จำเลยและบริวารได้ร่วมกันบุกรุกที่ดินโจทก์ทางด้าน ทิศใต้ โดยใช้รถไถไถหน้าดินและนำต้นมะพร้าวประมาณ 100 ต้น เข้าปลูกในที่ดิน ร่วมกันปักเสาไม้ใช้ลวดหนามกั้นที่ดินกินเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ เป็นเหตุให้พืชไม้ ล้มลุกและพืชไร่ของโจทก์เสียหายเป็นเงินประมาณ 10,000 บาท ขอให้พิพากษาว่าที่ ดินพิพาทเป็นของโจทก์และห้ามจำเลยรวมทั้งบริวารบุกรุกเข้าไปในที่ดิน ให้จำเลย รื้อถอนเสาพร้อมสายรั้วลวดหนามที่กั้นในที่ดินพิพาท หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ โจทก์เป็นผู้รื้อถอน โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และให้จำเลยชำระค่าเสียหาย จำนวน 10,000 บาท

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 โจทก์ได้แบ่งขายที่ดินตามฟ้องตามแผนที่ส่งเขปท้ายคำให้การเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ให้แก่นายสุกรี เจ๊ะอาหลี และส่งมอบสิทธิในที่ดินให้แก่นายสุกรีเข้าครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาต่อมาประมาณปี 2526 นายสุกรียกให้และส่งมอบสิทธิในที่ดินดังกล่าวแก่จำเลย จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยสงบและเปิดเผยตลอดมาโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน เมื่อเดือนมกราคม 2537 จำเลยทำการปลูกสร้างรั้วรอบที่ดินจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยสงบเปิดเผย เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี โจทก์มิได้คัดค้านหรือฟ้องร้องภายในระยะเวลา 1 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความโจทก์มิได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโจทก์จึงไม่เสียหายจำเลยบอกกล่าวให้โจทก์ไปดำเนินการแบ่งแยกเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ในที่ดินของจำเลยแก่จำเลย แต่โจทก์เพิกเฉย ขอให้ยกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่าที่ดินทางด้านทิศใต้ของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 53 เนื้อที่ดินด้านทิศใต้กว้าง 31.5 วา ทิศเหนือกว้าง 31.5 วา ทิศตะวันออกยาว 100 วา ทิศตะวันตกยาว 94.5 วา เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ตามเส้นสีแดงตามแผนที่ส่งเขปท้ายคำให้การเป็นของจำเลย ห้ามโจทก์และบริวารเกี่ยวข้องให้โจทก์ดำเนินการแบ่งแยกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 53 ด้านทิศใต้ของที่ดินมีอาณาเขตทิศใต้กว้าง 31.5 วา ทิศเหนือกว้าง 31.5 วา ทิศตะวันออกยาว 100 วา ทิศตะวันตกยาว 94.5 วา แล้วจดทะเบียนแก่จำเลยเป็นผู้รับสัญญา หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งยืนยันตามคำฟ้องของโจทก์และให้การแก้ฟ้องแย้งเพิ่มเติมขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตามฟ้องเป็นของโจทก์ห้ามจำเลยและบริวารบุกรุกเข้าไปในที่ดิน ให้จำเลยรื้อถอนเสาพร้อมสายรั้วลวดหนามที่กั้นในที่ดินพิพาท

ออกไป และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 10,000 บาท ค่าขออื่น
นอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่าคดีมีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่พิพาทมีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 63 ตาราง
วา อยู่ภายในกรอบเส้นสีเขียวตามแผนที่พิพาทกลางที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน
ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 53 มีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 20
ตารางวา ซึ่งมีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า ที่พิพาทโจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มี
สิทธิครอบครอง ปัญหาดังกล่าวเห็นว่าข้อนำสืบตลอดจนพยานหลักฐานของจำเลยสม
เหตุผลและมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ เพราะโจทก์เบิกความอ้าง
ลอย ๆ พฤติการณ์มีเหตุผลเชื่อได้ว่าโจทก์ได้ตกลงแบ่งขายที่ดินของโจทก์ตาม น.ส.3
ก. เลขที่ 53 ให้แก่นายสุกรี จำนวน 7 ไร่ ซึ่งเป็นที่พิพาทในคดีนี้ และรูปคดีมีเหตุผล
เชื่อได้ว่านายสุกรียังไม่ได้รับมอบการครอบครองที่พิพาทไปจากโจทก์ตามสัญญาซื้อ
ขายดังกล่าว คงฟังได้แต่เพียงว่านายสุกรี ได้ซื้อที่พิพาทจากโจทก์จริง เมื่อนายสุกรี
ถึงแก่กรรม สิทธิตามสัญญาซื้อขายที่พิพาทย่อมเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทหรือผู้
จัดการมรดกของนายสุกรีซึ่งจะต้องว่ากล่าวเป็นกรณีต่างหากอีกกรณีหนึ่ง ส่วนสิทธิ
ครอบครองที่พิพาทยังคงเป็นของโจทก์อยู่

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับที่จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์มิได้ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองเกิน 1 ปี นับแต่ถูกจำเลยแย่งการครอบครองนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยกับบริวารให้รื้อถอนเสาพร้อมสายรั้วลวดหนามที่กั้นออกไปจากที่พิพาทซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง จำเลยให้การต่อสู้และฟ้องแย้งว่าเดิมที่พิพาทเป็นของโจทก์ ต่อมาขายให้นายสุกรี ก่อนนายสุกรีถึงแก่กรรมได้ยกที่พิพาทให้แก่จำเลยครอบครองและทำประโยชน์เรื่อยมา ดังนี้ตามคำให้การของจำเลยดังกล่าว จำเลยมิได้อ้างว่าจำเลยแย่งการครอบครองที่พิพาทจากโจทก์ จึงไม่อาจอ้างสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ได้เพราะการแย่งการครอบครองจะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้น ที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนี้ด้วยนั้น เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยประเด็นข้อนี้

ส่วนข้อฎีกาของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่ได้รับความยินยอมจากภริยาจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์เป็นการฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์โดยอ้างว่าจำเลยบุกรุกทำลายเมล็ดต่อโจทก์และฟ้องเรียกค่าเสียหายที่จำเลยก่อให้เกิดความเสียหายในที่ดินโจทก์จึงไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476 วรรคหนึ่งระบุไว้ในอนุมาตรา 1 ถึงอนุมาตรา 8 แต่ประการใด และในวรรคสองได้ระบุว่าการจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายจะนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากภริยา

สำหรับค่าเสียหายของโจทก์ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้นำสืบให้ปรากฏถึงความเสียหายที่โจทก์จะได้รับว่ามีเพียงใดนั้นเห็นว่า แม้โจทก์ไม่นำสืบให้เห็นว่าค่าเสียหายที่แท้จริงมีเพียงใด แต่เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดีที่จำเลยบุกรุกที่ดินโจทก์โดยการนำรถแทรกเตอร์ไถแล้วปรับสภาพดินกับยังไม่ได้ล้อมรั้วรอบที่พิพาท อันถือได้ว่าเป็นการรบกวนการครอบครองในอันที่โจทก์จะเข้าไปทำประโยชน์ในที่พิพาท และ

ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ศาลย่อมใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายให้เองได้และเห็นว่าค่าเสียหายที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยชดใช้ให้โจทก์เป็นจำนวนที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาภูล-ชวชิต ธรรมฤาษ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>